

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מספר ת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/06/2026

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינות התמחות בכתב

מועד יוני 2026

חלק ג' – דין מהותי

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: **160 דקות (שעתיים ו-40 דק')**.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה **הנכונה ביותר**.
3. **לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.**
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ג' – דין מהותי

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.
6. הבחינה כוללת 40 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים ו-40 דק') - 15:30 עד לשעה 18:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.
8. הוראות לשימוש בדף התשובות:
 - א. חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתייהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
10. אִנן להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
- הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.
11. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
12. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם. מותר להדגיש ולהצמיד סימניות ודגלונים לקובץ החקיקה.

- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10: 18 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **בתום הבחינה**, בשעה 10: 18 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.
- ג. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

14. הוצאת שאלוני הבחינה

- א. הוצאת שאלוני הבחינה של כל 3 החלקים תהיה מותרת רק החל מהשעה **17:45**.
- ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17: 45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם לאחר שתסתיים הבחינה באולם בו נבחן.
- ג. **כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד**. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.

15. משמעת בזמן הבחינה

- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי**. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבידור משמעותי ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה**.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

16. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
17. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. איתמר שוכר דירה מבן הזוג של אימו. בהסכם השכירות נכתב סעיף שלפיו למשכיר, ולו בלבד, ניתנת האפשרות לבטל את השכירות בהודעה של 90 יום מראש אף אם לא הופר ההסכם.

מה הדין?

- א. הסעיף בטל מאחר שלא קיים בהסכם סעיף המקנה גם לשוכר זכות ביטול כזו.
ב. הסעיף בתוקף מאחר שהמשכיר הוא בן הזוג של אימו של השוכר.
ג. הסעיף בתוקף מאחר שהוראות ההסכם גוברות על הוראות החוק.
ד. הסעיף בטל משום שהחוק לא מאפשר ביטול ההסכם באופן חד-צדדי אלא אם הופר ההסכם.

2. אלמוני הורשע בביצוע עבירה מסוג "פשע". בית המשפט קבע בעניינו מתחם ענישה הולם הנע בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל, לאחר שהתחשב לקולה בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי והתחשב לחומרה בכך שלעבירה קדם תכנון משמעותי.

מה הדין?

- א. בית המשפט שגה בכך שהתחשב במידת התכנון לצורך קביעת גבולות מתחם העונש ההולם, אך צדק בכך שהתחשב בעובדה שאלמוני נעדר עבר פלילי לצורך כך.
ב. בית המשפט שגה הן באופן שבו התחשב בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי הן בכך שהתחשב לחומרה במידת התכנון שקדם למעשה בקביעת גבולות מתחם העונש ההולם.
ג. בית המשפט צדק הן באופן שבו התחשב בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי הן בכך שהתחשב לחומרה במידת התכנון שקדם למעשה בקביעת גבולות מתחם העונש ההולם.
ד. בית המשפט צדק בכך שהתחשב במידת התכנון לצורך קביעת גבולות מתחם העונש ההולם, אך שגה בכך שהתחשב בעובדה שאלמוני נעדר עבר פלילי לצורך כך.

3. שרון ומרתה, אזרחיות ירדניות, מפעילות רשת סחר בבני אדם המבריחה נשים לא ישראליות ולא יהודיות דרך מעבר הגבול מישראל לירדן. כחלק מפעולת ההברחה, הפעילו שרון ומרתה מטען חבלה בשטח ירדן, אשר התפוצץ ופגע במבנה השייך ל"קרן היסוד" הנמצא במקום, הרס כבל תקשורת מירדן לישראל, וכן פגע במפעל ירדני הממומן בעקיפין על ידי ממשלת ישראל.

מה הדין?

- א. דיני העונשין של ישראל יחולו על שרון ומרתה בגין כל העבירות.
ב. דיני העונשין של ישראל יחולו על שרון ומרתה בגין עבירת הסחר בבני אדם והפעלת המטען שפגע בכבל התקשורת, אך לא יחולו בגין הפעלת המטען שפגע בקרן היסוד ובמפעל הירדני.
ג. דיני העונשין של ישראל יחולו על שרון ומרתה בגין הפעלת המטען שפגע בכבל התקשורת ובקרן היסוד, אך לא יחולו על עבירת הסחר בבני אדם והמטען שפגע במפעל הירדני.
ד. דיני העונשין של ישראל יחולו על שרון ומרתה בגין עבירת הסחר בבני אדם והפעלת המטען שפגע במפעל הירדני, אך לא יחולו בגין הפעלת המטען שפגע בכבל התקשורת ובקרן היסוד.

4. דפנה ודוד הם בני זוג אשר התחתנו בשנות החמישים לחייהם, ללא ילדים. בני הזוג התגוררו בדירה של דוד בעיר חריש שאותה רכש דוד לפני הנישואין, ונהגו לנסוע לעבודה במרכז הארץ ברכבו של דוד. למרבה הצער, האושר של בני הזוג לא החזיק מעמד זמן רב, ולאחר 4 שנים בלבד מיום נישואיהם נפטר דוד מדום לב פתאומי. לדוד דירה נוספת בירוחם שנרכשה לפני הנישואין. מלבד 2 אחיינים, גיא וניר, אין לדוד קרובי משפחה נוספים והוא לא השאיר אחריו צוואה.

מה הדין?

- א. דפנה יורשת חצי מן המכונת וחצי מן הדירה בירוחם, וכל אחד מהאחיינים גיא וניר יורש רבע מן המכונת ורבע מן הדירה בירוחם. את הדירה בחריש יורשת דפנה בשלמותה.
- ב. דפנה יורשת את המכונת ואת הדירה בחריש בשלמותן, ונוסף על כך יורשת $\frac{2}{3}$ מהדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{6}$ מן הדירה בירוחם.
- ג. דפנה יורשת את המכונת ואת הדירה בחריש בשלמותן, ונוסף על כך $\frac{1}{2}$ מן הדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{4}$ מן הדירה בירוחם.
- ד. דפנה יורשת את המכונת בשלמותה, וכן $\frac{1}{2}$ מן הדירה בחריש ו- $\frac{1}{2}$ מן הדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{4}$ מן הדירה בחריש ו- $\frac{1}{4}$ מן הדירה בירוחם.

5. מהו מעמדו המשפטי של נוהג רפואי מקובל (פרקטיקה רפואית) בהקשר של עוולת הרשלנות?

- א. הנוהג יוצר חזקה ניתנת לסתירה שלפיה לא הייתה התרשלות אם פעלו לפיו.
- ב. הנוהג יוצר חזקה חלוטה שלפיה לא הייתה התרשלות אם פעלו על פיו.
- ג. הנוהג יוצר חזקה ניתנת לסתירה שלפיה לא הייתה התרשלות אם פעלו לפיו רק אם הוא עדיין נוהג בעת המשפט.
- ד. אין לנוהג כל מעמד משפטי בהקשר זה.

6. אורית ביטחה את תכשיטיה ביום 1.1.2025 בחברת הביטוח "המשמר". פוליסת הביטוח הייתה לתקופה שמיום 1.1.2025 ועד ליום 31.12.2025. דירתה של אורית נפרצה ביום 16.12.2025 ומרבית התכשיטים נגנבו. אורית נוסעת לשליחות מטעם מדינת ישראל לאוסטרליה לתקופה ארוכה, וכיום אין לה זמן לטפל בנושא קבלת פיצוי על שווי התכשיטים מחברת הביטוח.

עד מתי תוכל אורית להגיש תביעה לקבלת פיצוי על שווי התכשיטים?

- א. 31.12.2032
- ב. 16.12.2032
- ג. 31.12.2028
- ד. 16.12.2028

7. איזה מההיגדים הבאים נכון בעניינו של סייג לאחריות פלילית לפי דיני מדינה אחרת, אשר מונע את החלת דיני העונשין של ישראל על עבירת חוץ שנעשתה נגד אזרח ישראלי?

- א. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו אך ורק סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית).
- ב. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו אך ורק סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).
- ג. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית) או סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).
- ד. מדובר בסייג לאחריות פלילית שדורש להתקיימותו הצטברות הן של סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית) והן של סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).

8. הבית ברחוב ויצמן הוא בית משותף שנבנה בשנת 2010. בעלי הדירות לא ערכו לבניין תקנון מיוחד. בין עמודי הבניין יש מקום חניה פנוי. בשנת 2012 התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות שבה הוסכם פה אחד ששטח החניה יוצמד לדירה של אלעד והוא יהיה רשאי לרשום את ההצמדה בלשכת רישום המקרקעין. ההחלטה נרשמה בספר ההחלטות של הבניין. ההצמדה לא נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. בשנת 2025 התקיימה אסיפה כללית נוספת של בעלי הדירות בבניין, שאליה הוזמנו כל בעלי הדירות, כדי לדון בהסדרי החניה בבניין. אלעד לא הגיע. באסיפה הוחלט פה אחד להפסיק את הסדר החניה של אלעד וכי מקום החניה ישמש את כל בעלי הדירות על בסיס מקום פנוי. ההחלטה נתלתה על לוח המודעות של הבניין. יצוין כי בעלי הדירות בבניין לא התחלפו מאז הקמתו.

האם נדרש אלעד לכבד את ההחלטה משנת 2025?

- א. אלעד נדרש לכבד את ההחלטה משנת 2025, שכן לא רשם את ההצמדה בלשכת רישום המקרקעין בהתאם להחלטה משנת 2012.
- ב. אלעד נדרש לכבד את ההחלטה משנת 2025, שכן מלכתחילה ההחלטה משנת 2012 אינה תקפה. הדרך לביצוע הצמדה היא תיקון התקנון.
- ג. אלעד לא נדרש לכבד את ההחלטה משנת 2025, שכן ההחלטה משנת 2012 נרשמה בספר ההחלטות ומשכך מתייתר הרישום במרשם המקרקעין.
- ד. אלעד לא נדרש לכבד את ההחלטה משנת 2025, שכן לא ניתן לפגוע בזכותו של דייר ללא קבלת הסכמתו. במקרה לעיל אלעד לא נכח באסיפה ולא נתן את הסכמתו.

9. שוטר החל לשבור דוכן למכירת בייגלה ללא כל הצדקה חוקית. בעל הדוכן דחף את השוטר כדי למנוע את הריסת הדוכן, והוגש נגדו כתב אישום על תקיפת שוטר.

מה הדין?

- א. בעל הדוכן יוכל לטעון שהדחיפה הייתה פעולה סבירה בניסיון למנוע את הריסת הדוכן.
- ב. בעל הדוכן יוכל לטעון כי לאדם יש זכות מוחלטת להגן על עצמו ועל רכושו בכל אופן שהוא.
- ג. אין לבעל הדוכן הגנה בשל חזקת תקינות המינהל, ופעולות השוטר חוסות תחת הגנה זו.
- ד. אין לבעל הדוכן הגנה מכיוון שפעולה של שוטר אינה נחשבת תקיפה שלא כדין.

10. לכבוד חגיגות 40 שנה להתאגדותה של חברת "טכנולוגיה בע"מ" החליטה החברה לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה ולבחור שם חדש לחברה.

מה הדין?

- א. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 50% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות אך אינה טעונה הסכמת השר.
- ב. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות אך אינה טעונה הסכמת השר.
- ג. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות והסכמת השר.
- ד. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 50% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות והסכמת השר.

11. מריה היא אזרחית ותושבת מדינה זרה שבה חיה ונפטרה. מריה הותירה אחריה 2 ילדים: בן ששמו ג'וזף, ובת ששמה אנה. למריה היו ביום מותה נכסי מקרקעין ומיטלטלין בישראל. הדין במדינה שבה חיה מריה קובע כי רק גברים הם בעלי כשירות לקבל נכסים בירושה. ג'וזף הגיש לרשם לענייני ירושה בישראל בקשה לצו ירושה על נכסיה של מריה בישראל וטען כי הוא היחיד הזכאי לרשת אותם.

מה הדין?

- א. על נכסי מקרקעין המצויים בישראל חלים תמיד דיני הירושה של ישראל, והנכסים יתחלקו בשווה בין ילדיה של מריה. על נכסי המיטלטלין יחול דין המדינה הזרה, ורק ג'וזף יירש אותם.
- ב. על כל הנכסים, מקרקעין ומיטלטלין, חל דין המדינה הזרה, ורק ג'וזף יירש אותם.
- ג. על כל הנכסים, מקרקעין ומיטלטלין, יחולו דיני הירושה של מדינת ישראל, והם יתחלקו בשווה בין ילדיה של מריה.
- ד. אין לרשם לענייני ירושה סמכות לעסוק בירושתה של מריה, ויש להמתין לקבלת צווים מתאימים מהרשויות המוסמכות של המדינה הזרה.

12. לקוח זר ממדינה באסיה, בעל חברת נשק זרה המקיימת קשרים עסקיים עם שלטונות תוניס (להלן: "החברה"), פנה לעו"ד רוני בבקשה ליתן לחברה שירות משפטי בישראל.

איזה מבין השירותים המשפטיים הבאים רשאי עו"ד רוני להעניק לחברה ללא כל היסוס?

- א. ייצוג החברה בעסקת רכישת מפעל לחברה בבאר שבע.
- ב. ניהול בנאמנות של נכסי החברה בישראל.
- ג. ייצוג החברה בקשר לפתיחת חשבון בנק בישראל.
- ד. ייצוג החברה בתביעה נזיקית שהגישה בבית משפט המחוזי בירושלים נגד חברת נשק ישראלית.

13. הרמטכ"ל פרסם פקודת מטכ"ל חדשה האוסרת על חיילים, ובכללם על משרתי הקבע, להתארגן במסגרת של ארגון עובדים. לטענת משרתי הקבע, הפקודה פוגעת בזכותם החוקתית להתארגן ולפעול למיצוי זכויותיהם כעובדים.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. אין פסול בפקודה רק מן הטעם שאין מדובר בפגיעה בזכות המעוגנת בחוק יסוד.
- ב. דין הפקודה להתבטל, שכן מדובר בפגיעה בזכות מעוגנת בחוק יסוד שאפשרית רק בחוק של הכנסת ובתנאים מסוימים בלבד.
- ג. דין הפקודה להתבטל בהיותה יוצרת פגיעה שאינה מידתית בזכות המעוגנת בחוק יסוד.
- ד. הגם שבפקודה יש משום פגיעה בזכות מעוגנת בחוק יסוד, הפקודה עומדת בתנאים והיא חוקית.

14. בבעלות משותפת של אסתר ובעלה הנשואים באושר מניות המעניקות להם 5% מכוח ההצבעה בחברה ציבורית נסחרת בבורסה. עקב הוצאות על חתונת בנם מכרו בני הזוג את מניותיהם בחברה חודשיים לאחר שרכשו אותן.

בהקשר זה, איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. מכירת המניות על ידי בני הזוג אינה ראויה לכאורה כי נעשה שימוש במידע פנים.
- ב. מכירת המניות היא ראויה לכאורה כי נעשה שימוש במידע פנים, אך על המאשימה לבססו בראיות על מנת שתהיה עילה להעמדה לדין.
- ג. מכירת המניות מעוררת חשד לשימוש במידע פנים, אך על המאשימה לבססו בראיות על מנת שתהיה עילה להעמדה לדין.
- ד. מכירת המניות על ידי בני הזוג היא ראויה לכאורה כי נעשה שימוש במידע פנים, ועל בני הזוג הנטל להוכיח שלא נעשה שימוש כזה.

15. לפלוני נגרם נזק ממון. שנתיים לאחר אירוע הנזק ובטרם הגיש תביעה, פלוני נפטר והותיר אחריו אישה ושני ילדים בני 5 ו-10. כמה חודשים לאחר מותו הוכרזו שלושה כורשיו היחידים. כעבור 10 שנים הגישו היורשים תביעה בגין נזקי הממון כ"באים בנעלי המנוח". הנתבעת טענה להתיישנות מכיוון שהאירוע התרחש לפני 12 שנים.

מה הדין?

- א. התביעה התיישנה מכיוון שחלפו יותר מ-7 שנים.
- ב. התביעה התיישנה ביחס לחלקה של האלמנה בעיזבון, אך לא התיישנה ביחס לחלקם של הילדים.
- ג. התביעה התיישנה פרט לחלקו של הילד שכיום עדיין קטין.
- ד. התביעה כלל לא התיישנה.

16. אהוד מתגורר בבית משותף שבו 100 דירות שוות בגודלן ובשטחי הרכוש המשותף הצמוד להן. דיירי 20 הדירות הראשונות שאוכלסו התקשרו עם חברה לאחזקת מבנים לשם קבלת שירותי ניקיון ואחזקה כללית של הרכוש המשותף של הבניין ומערכותיו (להלן: "החברה"). ההסכם עם החברה המשיך ללא שינוי גם לאחר שהבניין אוכלס במלואו. בתקנון הבית המשותף לא הייתה התייחסות לנושא זה. אהוד אינו מרוצה מרמת התחזוקה והניקיון של הבניין.

מה על אהוד לעשות כדי להביא להחלפת החברה?

- א. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה, ורוב של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כדי להחליף את החברה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה למפקח על הבתים המשותפים.
- ב. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה ועל מנת להחליפה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה למפקח על הבתים המשותפים.
- ג. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה ועל מנת להחליפה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה לבית המשפט.
- ד. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה, וכן רוב של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כדי להחליף את החברה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה לבית המשפט.

17. מפלגה רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, והגדרתה היא: "חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים". מפלגה מעוניינת לתבוע תאגיד תקשורת על פרסום לשון הרע נגדה.

מה הדין?

- א. מפלגה יכולה לתבוע בעילת לשון הרע בגין נזק שאינו נזק ממון, וכן יכולה, לחלופין, לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק.
- ב. מפלגה יכולה לתבוע בעילת לשון הרע רק פיצויים ללא הוכחת נזק.
- ג. בהיותה תאגיד, מפלגה יכולה לתבוע רק נזק ממון, ומאחר שאין מטרת מפלגה רווח ממוני, היא אינה יכולה לתבוע בגין לשון הרע.
- ד. תאגיד אינו יכול להיעלב, ולפיכך תאגיד, ובכלל זה מפלגה, אינו יכול לתבוע בגין לשון הרע.

18. משה ואהרן שיתפו פעולה לא פעם בעבר ברכישת נכסי מקרקעין בעלי פוטנציאל להשאת רווחים. משה ואהרן החליטו לרכוש בשותפות נכס מקרקעין מסוים שסברו שהוא בעל פוטנציאל, שהוצע להם על ידי מתווך מטעם בעל הנכס. במהלך ההתכתבויות בין הצדדים שלח המתווך למשה הסכם תיווך כדין, ולפיו מתחייב משה לתשלום דמי תיווך אם הנכס ייקנה על ידי או על ידי מי מטעמו, ומשה חתם עליו. בהמשך החליט משה כי הוא אינו מעוניין עוד ברכישת הנכס. לאחר תקופת מה נכרת הסכם לקניית הנכס בין אהרן לבדו לבעל הנכס, והנכס נרכש על ידי אהרן בלבד ללא ידיעת משה. המתווך טוען כי על אהרן לשלם לו את דמי התיווך על פי ההסכם שנחתם עם משה.

מה הדין?

- א. מאחר שהנכס נרכש רק על ידי אהרן אין הוא חייב בדמי תיווך.
- ב. מאחר שרק משה חתם על הסכם התיווך אהרן אינו חייב לשלם דמי תיווך מכוחו.
- ג. אהרן עשוי לחוב בתשלום דמי התיווך.
- ד. אהרן עשוי לחוב לכל היותר בתשלום מחצית מדמי התיווך.

19. עורכת הדין יסמין פעילה ברשתות החברתיות ומפעילה חשבון פרטי שאינו מזוהה כחשבון מקצועי. באחד הפרסומים היא הגיבה לעיתונאי, וכינתה אותו בכינויי גנאי קשים. בפרסום לא אוזכר דבר עיסוקה כעורכת דין, אולם זהותה המקצועית ידועה לציבור. בעקבות תגובתה הוגשה נגדה תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

מה הדין?

- א. ועדת האתיקה מוסמכת לפתוח בבירור משמעותי, אך ייתכן שחופש הביטוי יגבר על הטענה לפגיעה בכבוד המקצוע.
- ב. עצם השימוש בכינויי גנאי ברשתות חברתיות על ידי עורך דין מקים עבירת משמעת, ללא צורך בבחינת נסיבות נוספות.
- ג. ועדת האתיקה מחויבת לפתוח בבירור משמעותי, שכן מדובר בהתבטאות שמשליכה על כבוד המקצוע.
- ד. ועדת האתיקה נעדרת סמכות, שכן מדובר בהתבטאות פוליטית של אדם פרטי.

20. דיאנה הקימה חברה לייצור ושיווק של תכשיטים בשם "התכשיטים של דיאנה". החברה הצליחה מאוד, אולם לאחר זמן קצר הוגשה נגדה תביעה בגין עוולה של גניבת עין. התובעת היא חברה ותיקה בתחום, ושמה "תכשיטים זה דיאנה". לשתי החברות אין סימן מסחר רשום.

איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. די בשימוש בשם דומה על מנת שיתקיימו יסודות העוולה של גניבת עין.
- ב. די בכך שדיאנה הוא אכן שמה של בעלת החברה "התכשיטים של דיאנה" כדי לשלול את האפשרות שיש כאן עוולה של גניבת עין.
- ג. על החברה התובעת להוכיח קיומו של מוניטין בשם החברה, וכן חשש סביר להטעיית הציבור.
- ד. על החברה התובעת להוכיח כוונה של החברה הנתבעת להטעות את הציבור ואת הצלחתה לעשות כן.

21. שלומית, בת 25, תושבת ישראל ובבעלותה דירת מגורים מזכה אחת בלבד. את הדירה קיבלה במתנה מהוריה לפני שנתיים, ומאז היא מתגוררת בה דרך קבע. שלומית מעוניינת למכור את הדירה ומבקשת לדעת אם תהיה זכאית לפטור ממס שבח בטענה שמדובר ב"דירה יחידה".

מה הדין?

- א. שלומית זכאית כבר כעת לפטור מלא.
- ב. שלומית לא תהיה זכאית לפטור בכל מקרה, שכן זו דירה שקיבלה במתנה.
- ג. שלומית תהיה זכאית לפטור רק אם לא תקנה דירה אחרת ב-18 החודשים שלאחר המכירה.
- ד. שלומית תהיה זכאית לפטור אם תגור בעצמה בדירה שנה נוספת.

22. נגד רשת השיווק "זול ונגיש", המפעילה אתר סחר באינטרנט שדרכו אפשר לרכוש את מוצריה, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעוולה של הטעיה של הצרכנים בשני אופנים: האחד – הצגת מוצרים תחת כיתוב המותג/היצרן "זול ונגיש" בעוד שבפועל המוצרים יוצרו על ידי יצרנים אחרים שהם בעלי מותגים יוקרתיים יותר של אותו מוצר עצמו (להלן: "האופן הראשון"). השני – הופעת הסלוגן "הקנייה הזולה ביותר בישראל" באתר (להלן: "האופן השני").

איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. האופן הראשון אינו הטעיה, שכן המוצרים יוצרו דווקא על ידי יצרנים שנחשבים טובים יותר. האופן השני הוא הטעיה אם יוכח שיש באתר מוצרים שנמכרים במחיר נמוך יותר באתרי סחר אחרים.
- ב. האופן הראשון הוא הטעיה אף שהמוצרים יוצרו דווקא על ידי יצרנים שנחשבים טובים יותר. האופן השני הוא הטעיה אם יוכח שיש באתר מוצרים שנמכרים במחיר נמוך יותר באתרי סחר אחרים.
- ג. האופן הראשון אינו הטעיה, שכן המוצרים יוצרו דווקא על ידי יצרנים שנחשבים טובים יותר. האופן השני אינו הטעיה אף אם יוכח שיש באתר מוצרים שנמכרים במחיר נמוך יותר באתרי סחר אחרים.
- ד. האופן הראשון הוא הטעיה אף שהמוצרים יוצרו דווקא על ידי יצרנים שנחשבים טובים יותר. האופן השני אינו הטעיה אף אם יוכח שיש באתר מוצרים שנמכרים במחיר נמוך יותר באתרי סחר אחרים.

23. צבא ההגנה לישראל לא טיפל כיאות במקרה חמור של הטרדה מינית שאירע בשורותיו ולא עשה כל שביכולתו כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לחייל המתלונן. החייל שהוטרד תבע את הצבא בנזיקין בגין חוסר הטיפול וחוסר תיקון הפגיעה כשלעצמם.

איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. חוסר טיפול נאות וחוסר תיקון הפגיעה שיצרה ההטרדה המינית אינם יוצרים עילה נזיקית אם לא הביאו לכדי נזק נפשי או נזק גוף.
- ב. קיימת עילת תביעה נזיקית בגין חוסר טיפול נאות וחוסר תיקון הפגיעה שיצרה ההטרדה המינית, אך בהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין הצבא לחייליו חייל אינו יכול לתבוע את הצבא בגין עילה זו.
- ג. קיימת עילת תביעה נזיקית בגין חוסר טיפול נאות וחוסר תיקון הפגיעה שיצרה ההטרדה המינית, אך למדינה פטור מאחריות בנזיקין על עילה זו אם אירעה במהלך שירות צבאי.
- ד. קיימת עילת תביעה נזיקית בגין חוסר טיפול נאות וחוסר תיקון הפגיעה שיצרה ההטרדה המינית כנזק מוסרי גם כשמדובר בהטרדה מינית שאירעה במהלך שירות צבאי.

24. יוצר הקדש ציבורי שאינו דתי (להלן: הקדש), שהוא מבנה ששווי 2 מיליון ש"ח, מבקש לשנות את תנאי ההקדש.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. משנוצר הקדש ציבורי אין ליוצר ההקדש כל מעמד לגביו, ורק הנאמן רשאי לשנות את תנאי ההקדש באישור בית המשפט.
- ב. יוצר ההקדש רשאי בכל עת לשנות את תנאיו, שכן הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
- ג. יוצר ההקדש רשאי לשנות את תנאי ההקדש אם שמר על זכותו לעשות כן בכתב ההקדש או באישור בית המשפט המחוזי.
- ד. יוצר ההקדש רשאי לשנות את תנאיו אם חל שינוי נסיבות, באישור רשם ההקדשות או בית המשפט המוסמך לפי שווי נכסי ההקדש.

25. אלון מסר את שעון היוקרה שלו, ששווי מוערך ב-80,000 ש"ח, לתיקון אצל ויקטור, שכן מומחה, בשל תקלה קלה במנגנון. ויקטור דרש 1,000 ש"ח תמורת התיקון, אך אלון סירב לשלם סכום זה וטען שהוא מופרז. אלון דרש לקבל את השעון בחזרה תמורת הפקדת טבעת ששוויה 500 ש"ח כבטוחה עד אשר תוכרע המחלוקת בדבר מחיר התיקון בדרך זו או אחרת. ויקטור הודיע כי הוא יחזיק בשעון עד לתשלום המלא.

מה הדין?

- א. על ויקטור להשיב את השעון לאלון, שכן יש פער בלתי סביר בין שווי הנכס המוחזק לבין גובה החוב, וסירובו של ויקטור לקבל בטוחה חלופית (הטבעת) הוא שימוש לרעה בזכותו.
- ב. ויקטור רשאי להמשיך להחזיק בשעון, שכן החוק מאפשר לו להחזיק בנכס שבו ביצע את מלאכתו עד לסילוק החיוב.
- ג. מאחר שאלון הציע בטוחה חלופית (הטבעת), פוקעת זכותו של ויקטור להמשיך להחזיק בשעון.
- ד. ויקטור רשאי להחזיק בשעון רק אם יוכיח שערך השעון עלה ב-1,000 ש"ח לפחות בעקבות התיקון. אם השעון לא הושבח מבחינה שמאית, עליו להשיבו לאלון לאלתר ולגבות את החוב בדרכים אחרות.

26. חברת "מגדלי העמק בע"מ" (להלן: המוכר) התקשרה בהסכם למכירת דירה "על הנייר" עם מר כהן (להלן: הקונה). הפרויקט מלווה על ידי בנק מסחרי בשיטת "ליווי פיננסי" סגור. הקונה שילם במעמד החתימה 5% ממחיר הדירה, ולאחר שבועיים התבקש להעביר 10% נוספים ישירות לחשבון המוכר (ולא לחשבון הליווי), כנגד התחייבות המוכר לרשום הערת אזהרה לטובתו בתוך 48 שעות.

מה הדין?

- א. המוכר רשאי לקבל את התשלום הנוסף (10%) כל עוד סך התשלומים ששולמו אינו עולה על 15% ממחיר הדירה, ובלבד שתירשם הערת אזהרה לטובת הקונה בתוך 48 שעות.
- ב. חל איסור מוחלט על המוכר לקבל מהקונה סכום העולה על 7% ממחיר הדירה אלא אם הבטיח את כספי הקונה בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח או בהערת אזהרה או שעבוד או העברת בעלות.
- ג. המוכר רשאי לקבל את התשלום ישירות לחשבונו, ובלבד שקיבל על כך אישור בכתב מהמפקח מטעם הבנק המלווה ("דוח אפס"), המאשר כי מצבו הפיננסי של הפרויקט מאפשר חריגה זמנית מנוהלי חשבון הליווי.
- ד. העברת כספים כזו אסורה והיא עבירה פלילית מצד המוכר.

27. בשל נסיבות מיוחדות מבקשת הכנסת לדחות את מועד הבחירות לכנסת הבאה, שאמורות להתקיים במועדן החוקי. במקביל, הממשלה נקלעה למבוי סתום ואינה מצליחה לאשר את חוק התקציב השנתי במועדו הקבוע בחוק.

מה הדין?

- א. הכנסת רשאית להאריך את כהונתה בחוק ברוב של 80 חברי כנסת אם נסיבות מיוחדות מונעות עריכת בחירות. למרות הארכה זו אם לא יאושר חוק התקציב במועדו, הכנסת תתפזר מאליה במועד הקבוע בחוק למקרה זה, אלא אם כן הממשלה תתקין תקנות שעת חירום המונעות את הפיזור.
- ב. הכנסת רשאית להאריך את כהונתה בחוק ברוב של 80 חברי כנסת בשל הנסיבות המיוחדות. במקרה כזה, כל עוד חוק הארכת הכהונה בתוקף, מושעים הסעיפים העוסקים בפיזור הכנסת בשל אי-אישור התקציב, והיא לא תתפזר עד תום התקופה שנקבעה בחוק הארכה.
- ג. הכנסת רשאית להאריך את כהונתה בחוק ברוב של 80 חברי כנסת אם נסיבות מיוחדות מונעות עריכת בחירות. למרות הארכה זו, אם לא יאושר חוק התקציב במועדו, הכנסת תתפזר מאליה במועד הקבוע בחוק למקרה זה.
- ד. הכנסת רשאית להאריך את כהונתה בהחלטה של 80 חברי כנסת אם נסיבות מיוחדות מונעות עריכת בחירות, ורשאית להחליט ברוב של 80 חברי כנסת על דחיית מועד הגשת התקציב בלי שהדבר ייחשב כפיזור הכנסת.

28. בתקנון בית משותף ברעננה, הכולל 10 דירות, נקבע כי לדירתו של מר כהן (דירה מס' 10) מוצמד גג הבניין. מר כהן מעוניין לבנות על הגג קומות נוספות עד למיצוי זכויות הבנייה על המגרש, ואף פעל לקבלת היתר בנייה מתאים מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. שאר בעלי הדירות בבניין מתנגדים לבנייה, בטענה שהגג אמנם מוצמד אליו, אך זכויות הבנייה שייכות לכל הדיירים במשותף.

מה הדין?

- א. מר כהן אינו רשאי לבנות, שכן הצמדת חלק מהרכוש המשותף (הגג) לדירה מסוימת אינה כוללת כשלעצמה גם שימוש בזכויות הבנייה אלא אם נקבע כך במפורש בתקנון.
- ב. מר כהן רשאי לבנות, שכן הצמדת גג לדירה פלונית כוללת בחובה באופן אוטומטי גם את השימוש בזכויות הבנייה השייכות לאותו גג.
- ג. אף שהצמדת גג לדירה פלונית כוללת בחובה באופן אוטומטי גם שימוש בזכויות הבנייה השייכות לאותו גג, מר כהן אינו רשאי לבנות אלא אם קיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים לבנייה.
- ד. מר כהן רשאי לבנות, ובלבד שקיבל הסכמה של בעלי הדירות שבבעלותם 75% מהדירות ו-2/3 מהרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם, שכן מדובר בהרחבת דירה.

29. ראובן, בעלים של קרקע, פרסם מודעה למכירתה תמורת מיליון ש"ח. שמעון, יזם נדל"ן, פנה לראובן. במהלך המשא ומתן שאל שמעון: "האם ידוע לך על תוכנית להפקעת חלק מהקרקע לצורכי ציבור?" ראובן, אף שידע שקיימת תוכנית מאושרת להפקעה של 40% מהשטח לצורך סלילת כביש, השיב: "הקרקע נקייה מכל תביעה או תוכנית, היא פשוט פנינה". שמעון, שהסתמך על דבריו, חתם על חוזה לרכישת הקרקע במחיר המקורי. לאחר החתימה גילה שמעון את קיומה של התוכנית להפקעה. הוא מעוניין לבטל את החוזה, אך ראובן מסרב וטוען כי שמעון יכול היה לבדוק את הנתונים בעצמו.

מה הדין?

- א. שמעון אינו זכאי לבטל את החוזה, שכן מדובר במידע תכנוני שחשף לציבור ובקונה שהוא מומחה לתחום. אי-בדיקת המצב התכנוני על ידי הקונה נחשבת ל"טעות בכדאיות העסקה" מצידו.
- ב. שמעון זכאי לבטל את החוזה בהודעה לראובן.
- ג. החוזה בטל מאליו (Void) ברגע שנודע כי הממכר אינו תואם את הצהרות המוכר, ולכן שמעון אינו נדרש לשלוח הודעת ביטול.
- ד. שמעון אינו זכאי לבטל את החוזה משלא נתן לראובן הזדמנות נאותה לתקן את אי-ההתאמה.

30. יצחק כלא את בנו בן ה-15 בחדרו למשך ערב שלם, לאחר שנודע לו כי הבן מתכוון ללכת למסיבה שבה מחלקים סמים מסוכנים. הבן הגיש תביעה בנזיקין בגין כליאת שווא. יצחק טוען לקיומה של הגנה.

מה הדין?

- א. תעמוד ליצחק הגנה אם יוכיח כי שלילת החירות הייתה נחוצה באופן סביר למניעת נזק גוף מצד הבן לעצמו או לאחרים, ובלבד שהדבר נעשה מכוח "הגנה עצמית".
- ב. ליצחק תעמוד הגנה, שכן שלילת החירות נעשתה כלפי קטין בידי מי שיש לו עליו משמורת או פיקוח כדין, והיא הייתה נחוצה באופן סביר.
- ג. ליצחק לא תעמוד הגנה, שכן הגנות לפי הפקודה מוגבלות למקרים של ביצוע צו כדין, נתינת גט, או מניעת הפרת שלום הציבור בלבד, ואינן חלות במערכת יחסים פרטית בין הורה לילד.
- ד. תעמוד ליצחק ההגנה העומדת למי ששולל חירותו של אדם שאינו שפוי בדעתו, שכן שימוש בסמים מסוכנים על ידי קטין מעמיד אותו בחזקת "לקוי בנפשו" לצורך סעיף זה.

31. ראובן, שמעון, לוי וגד חברים בארגון פשע. ראובן, שמעון ולוי החליטו לבצע יחד שוד של מלטשת יהלומים. הם ביקשו מגד, בלי לשתפו בתוכנית, להסיע אותם למקום מסוים ולהמתין להם בו עד חזרתם לרכב, ואז להסיעם ליעד שהגדירו מראש. בעת ביצוע השוד נשאר לוי לשמור על הכניסה למלטשה במטרה להזהיר את ראובן ושמעון אם מגיע מישהו ואף לעכבו אם יידרש. ואכן, בעוד ראובן ושמעון נאבקים עם הכספת במפעל הגיע למקום עובר אורח חשדן. לוי, שחשש מחשיפת החוליה, חבט בראשו של עובר האורח ונטרל אותו תוך כדי גרימת חבלה חמורה. השודדים נמלטו עם השלל ונתפסו אחרי חודשיים.

מה הדין?

- א. נוסף על עבירת השוד, יואשמו ראובן, שמעון ולוי בתקיפה בכוונה של עובר האורח. גד יואשם בסיוע לשוד ולתקיפה.
- ב. כל הארבעה יואשמו בשוד המלטשה ובתקיפה בכוונה של עובר האורח.
- ג. ראובן ושמעון יואשמו בשוד המלטשה בלבד. לוי יואשם בסיוע לשוד ובתקיפה בכוונה של עובר האורח. גד יואשם בסיוע לשוד בלבד.
- ד. ראובן, שמעון ולוי יואשמו בשוד המלטשה. לוי יואשם בתקיפה בכוונה של עובר האורח, ואילו ראובן ושמעון יישאו באחריות לתקיפה באדישות בלבד. גד יואשם בסיוע לשוד בלבד.

32. יוסף, אדם ערירי, ערך צוואה ובה קבע כי שכנתו לאה תזכה לאחר מותו בכל רכושו, הכולל דירה, רכב מפואר וחנות בתל אביב. עוד הוא ציין באופן מפורש בצוואה כי אחרי מות לאה, או ביום הולדתה ה-80 (המוקדם מביניהם), תעבור הדירה לאחיינו גיל, ואילו הרכב והחנות יעברו לאחיינו גיל רק לאחר מותה של לאה. יוסף הלך לעולמו. שנה לאחר מכן, יום לפני יום הולדתה ה-80 של לאה, נתנה לאה במתנה את הרכב המפואר לבתה מיכל. לאה כתבה צוואה שבה היא מורשה את החנות לבתה השנייה יעל.

איך תתבצע חלוקת הרכוש אם לאה נפטרה בגיל 82?

- א. החנות והדירה ליעל, הרכב למיכל.
- ב. הדירה לגיל, הרכב למיכל, החנות ליעל.
- ג. הדירה והחנות לגיל, הרכב למיכל.
- ד. הדירה, הרכב והחנות לגיל.

33. בעבירות המסווגות כעבירות אחריות קפידה, מה על התביעה להוכיח ומה על נאשם הטוען לחפותו?

- א. על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר את היסוד העובדתי של העבירה בלבד. לאחר שהיסוד העובדתי הוכח, על הנאשם להוכיח ברמת מאזן ההסתברויות שנקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את העבירה ופעל ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות.
- ב. על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר הן את היסוד העובדתי של העבירה והן שהנאשם לא נקט אמצעים סבירים כדי למנוע אותה. הנאשם נדרש רק להציג גרסה אפשרית אחת הסותרת את מסקנת התביעה כדי לעורר ספק סביר ולהביא לזיכויו.
- ג. על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר את היסוד העובדתי של העבירה בלבד. לאחר שהיסוד העובדתי הוכח, על הנאשם ליצור ספק סביר בנוגע לאפשרות שלא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את העבירה ושפעל במחשבה פלילית או ברשלנות.
- ד. על התביעה מוטל רק נטל ראשוני להראות כי נגרמה תוצאה אסורה כלשהי, ואילו הנאשם נושא בנטל המלא – מעבר לספק סביר – להוכיח גם את היעדר המחשבה הפלילית וגם את נקיטת האמצעים הסבירים.

34. עורך דין ייצג בעבר יזם בעניינים שונים. כעת הוא מבקש לייצג דיירים בפרויקט שבו היזם מעורב. לפרויקט זה אין קשר לעניינים שבהם ייצג עורך הדין את היזם בעבר.

מה הדין?

- א. ייצוג הדיירים אסור תמיד.
- ב. ייצוג הדיירים מותר רק בהסכמת היזם.
- ג. ייצוג הדיירים מותר אם אין זיקה מהותית בין העניינים.
- ד. ייצוג הדיירים אסור אלא אם חלפו 7 שנים.

35. עו"ד א' מתגורר ביישוב קהילתי גדול. שכנתו, גב' ב', משמשת במזכירות היישוב כאחראית על פעילויות תרבות ורווחה, ומקיימת קשר שוטף עם תושבים לצורך עדכוןם בדבר קיום פעילויות. לשם כך הוקמה קבוצת ווטסאפ למעוניינים בקבלת מידע שוטף על הפעילויות. עו"ד א' ביקש מגב' ב' להפיץ בקבוצה הודעה אישית, כביכול מטעמה, שבה תכתוב כי לדעתה הוא "עורך דין תותח" לעריכת צוואות וייפוי כוח מתמשך ותציין את מספר הטלפון שלו.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. אין כל פסול בבקשתו של עו"ד א', שכן מדובר בהמלצה בלבד.
- ב. בקשתו של עו"ד א' והיענות לה עשויות להיחשב פרסומת אסורה, שידול או פגיעה בכבוד המקצוע.
- ג. אין כל פסול בבקשתו של עו"ד א' משום שהאיסור לפרסם הוא כאשר עורך הדין מפרסם בעצמו ומשלם על כך.
- ד. בקשתו של עו"ד א' עשויה להיחשב רק כפרסומת מהטעם שמדובר בקבוצה ציבורית.

36. עורך דין מעוניין להיפגש עם עדי הצד שכנגד לאחר שהתבקשה הזמנתם להעיד על ידי הצד שכנגד ובית המשפט אישר את הזמנתם.

מה הדין?

- א. הפגישה מותרת אם המטרה עניינית ואף אם קשורה לעדותם.
- ב. הפגישה אסורה ללא אישור הצד שכנגד, ואם הוא מיוצג אז באישור בא כוחו.
- ג. הפגישה מותרת אם העדים הסכימו.
- ד. הפגישה מותרת אם טרם הוגשו תצהירים.

37. בעל מניות מיעוט טוען ל"קיפוח" על בסיס טענה כי הודר מניהול החברה אף שאין לו זכות פורמלית לכך בתקנון.

מה הדין?

- א. בהיעדר הפרת זכות פורמלית אין מדובר בקיפוח.
- ב. קיפוח מתקיים רק אם נגרם נזק כספי ישיר.
- ג. ניתן להכיר בקיפוח גם על בסיס פגיעה בציפיות לגיטימיות.
- ד. הסעד היחיד שניתן להעניק במקרה של קיפוח הוא פיצוי כספי.

38. בעל מניות בחברה מסוימת מגיש תביעה נגד נושא משרה בחברה בטענה כי פעולתו גרמה לירידת ערך מניותיו. החברה עצמה נפגעה באותה פעולה.

מה הדין?

- א. מדובר תמיד בתביעה אישית.
 - ב. מדובר בתביעה נגזרת, אלא אם יוכח נזק ישיר ונפרד.
 - ג. מדובר תמיד בתביעה נגזרת.
 - ד. אין עילת תביעה כלל.
-

39. בעל שליטה, שאינו נושא משרה בחברה, היה מעורב באופן מהותי בהחלטה שפגעה בחברה תוך כדי קידום אינטרס אישי של צד קשור.

מה הדין?

- א. בעל שליטה אינו אחראי כל עוד אינו חבר דירקטוריון.
 - ב. בעל שליטה, שאינו נושא משרה, אינו כפוף לחובת אמונים.
 - ג. ניתן להטיל אחריות גם על בעל שליטה המעורב בהפרה.
 - ד. אחריות בעל שליטה חלה רק בחברה ציבורית.
-

40. דירקטוריון בחברה ציבורית קיבל החלטה על בסיס מידע חלקי בלבד.

מה הדין?

- א. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי חלה תמיד.
 - ב. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי אינה חלה כאשר הדירקטוריון קיבל החלטה ללא תשתית מידע מספקת.
 - ג. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי חלה רק בחברה פרטית ולא בחברה ציבורית.
 - ד. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי שוללת כל ביקורת שיפוטית והטלת סנקציה על דירקטוריון החברה שקיבל את ההחלטה.
-